Чуднівський районний суд Житомирської області

13201 вул. Соборна 3, м. Чуднів Житомирської області

Позивач: **Горбунова Зінаїда Вікентіївна 16.08.**1926 року народження,

(паспорт ВМ 622852, виданий Чуднівським РВ УМВС

України в Житомирській області 04.01.1999 року)

Реєстраційний номер облікової картки

платника податків 0972409687,

почт. Інд. 13260

вул. Загребельна, 9, с. Троща Чуднівський район,

Житомирська область, м.т. 0985120258

Відповідач: **Товариство з обмеженою відповідальністю**

«Житомиргаз збут» Ідентифікаційний код 39577504

10002 м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 35

Тел. (0412) 42-27-18

Ціна позову: 61636,69 (шістдесят одна тисяча шістсот тридцять шість грн. 69 коп.) грн.

Від сплати судового збору звільнена на підставі п. 8 ч.1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір».

ПОЗОВНА ЗАЯВА

(про зобов'язання здійснити перерахунок заборгованості за постачання природного газу, зобов'язання відновити газопостачання та стягнення матеріальної і моральної шкоди)

Я, Горбунова Зінаїда Вікентіївна, громадянка України, 16.08.1926 року народження, проживаю за адресою вул. Загребельна, 9, с. Троща, Чуднівського району, Житомирської області. З 5.08.2004 року я перебуваю на обліку в Єдиному державному реєстрі пільгових категорій громадян як член сім'ї загиблого під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р. та член сім'ї померлого інваліда Великої Вітчизняної війни з 05.08.2004р., відповідно до п.6 ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року №3551-XII, я маю право на пільги щодо сплати за газопостачання та постачання електричної енергії в розмірі 50 відсотків від отриманих послуг.

10.05.2019 року Відповідачем було припинено газопостачання до мого будинку за несплату заборгованості за надані послуги в розмірі 12762,04 грн.

Про даний факт представниками відповідача було складено акт на відключення від газопостачання, та надано мені довідку про припинення газопостачання. Так на мене, як на Споживача, Відповідачем було відкрито особовий рахунок №0400345861 від 30 червня

Чуднівський районний суд
Житомирської області
Ідентифікаційний код 02895242
ОДЕРЖАНО
Вх.№2169/20 «29» 05 2020 р.
Підпис

2015 року. Однак мої особисті паспортні дані, такі як, по-батькові невірно вказані. Замість «Вінакентівна» Відповідач повинен був вказати по-батькові «Вікентіївна»

При нарахуванні плати за спожитий газ Відповідачем не було враховано моє право на пільгу щодо сплати за газопостачання. Тому я звертаюсь до суду з позовною заявою про зобов'язання Відповідача здійснити перерахунок заборгованості за постачання природного газу, зобов'язання відновити газопостачання та стягнення матеріальної і моральної шкоди завданої його діями.

На день звернення до суду, мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Так згідно розрахунку споживання природного газу, проведеного ТОВ « Житомиргаз збут» станом на 10.05.2019 року мені було нараховано сплатити 24398,73 грн. З врахуванням законної пільги, відповідач повинен був надати розрахунок до сплати в розмірі 12199,36 грн. Мною було сплачено 11636,69 грн. Тобто на даний час в мене фактично повинна існувати заборгованість в розмірі 562,68 грн.

Розрахунок:

1. 24398,73 грн. : 2 (50 % - пільга) = 12199,37 грн
2. 12199,37 - 11636,69 грн. (сума сплати за спожитий газ) = 562,68 грн.

Таким чином, фактично, моя заборгованість мала б складати 562,68 грн.

Мною було направлено Відповідачу довідку про наявність у мене пільг щодо плати за спожитий газ. Однак Відповідач не застосував у визначенні розрахунків наявні у мене пільги.

Крім цього Відповідач повинен був самостійно скористатись даними з Єдиного державного реєстру пільгових категорій громадян та застосувати мої пільги при проведенні розрахунку за спожитий газ та за газопостачання, так як дана інформація про те, що я маю пільги є загальнодоступною.

На протязі всього періоду газопостачання з 2003 року я не мала проблем і заборгованості, та користувалась пільгами згідно чинного законодавства України.

В серпні 2017 року отримала травму шийки бедра ноги, перестала ходити і знаходилась весь зимовий період в дуже тяжкому стані.

В цей період, з жовтня 2017 року по квітень 2018 року, мала призначену субсидію на відшкодування витрат по оплаті житлово-комунальних послуг на опалювальний період. (Повідомлення про надання субсидії № 01402 – додаток №3)

З жовтня 2018 року до грудня 2019 року я знаходилась і зараз знаходжусь в тяжкому стані, з частковою втратою пам'яті. Я потребую постійного стороннього догляду за собою, так як не можу самостійно себе обіходити та самостійно рухатись.

Ніякого офіційного повідомлення, що мене було позбавлено пільг не отримувала, закону, який би скасовував дану пільгу Верховною Радою України не приймалось. На якій підставі ТОВ «Житомир-газ збут» нарахував мені 100% оплату за використаний газ без врахування моєї пільги на 50% знижку не розумію. Контролерам, які перевіряли дані лічильника, неодноразово (кожного разу) повідомляли та надавали їм та ознайомлювали їх

з довідкою Управління праці та соціального захисту в Чуднівському районі Житомирської області.

Однак Відповідач не бажає здійснювати перерахунок заборгованості за постачання газу.

Так згідно з Типовим договором постачання природного газу побутовим споживачам затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2500 від 30.09. 2015 року Постачальник, Відповідач, має право тільки ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу, а не здійснити відключення Споживача від мережі газопостачання. Так Відповідачем, як я вважаю, незаконно було припинено надання послуг з газопостачання.

Так відповідно до Конституції України (Стаття 13) « земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.»

Конституція України є основним законом прямої дії в часі, просторі і по колу осіб. Я, як одна з представників українського народу, громадянка України, є співвласником надр і природних ресурсів в межах території України, тобто маю право власності на якусь окрему частину природного газу.

А натомість, я, як співвласник газових ресурсів, сама в себе і для себе купую відповідний об'єм газу, по установленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Тарифам. Тобто мою частину газу привласнює постачальна компанія, навіть якщо вона і має форму державної власності, ще й за це потребує від мене сплати за мій же газ. Це є підлим порушенням Конституції України і моїх прав на власність…

НАК «Нафтогаз України» і всі інші суб'єкти господарської діяльності є лише постачальниками видобутого газу, тобто повинні отримувати грошові кошти тільки за доставку мого ж газу до мого будинку. Крім цього всі газові комунікації, трубопроводи - мережа для поставки газу є власністю народу України, а частина трубопроводу, заведена в двір моєї садиби і підключена для споживання газу є моєю особистою власністю, так як в свій час я сплатила грошові кошти за підключення до загальної газової мережі. Тому в порушення Конституції України Відповідач не мав права без рішення суду і мого дозволу здійснювати відключення мене від газопостачання для споживання природного газу.

Таким чином чому я повинна була б сплачувати грошові кошти на рахунок Відповідача?

Відповідач , маючи ліцензію на постачання газу , мав би виставляти рахунок на здійснення тільки цього виду послуг, а не оплату вартості за самий газ. Тобто всі грошові кошти в порушення прямого Основного закону, Конституції України. Відповідач безпідставно присвоїв собі.

Відповідно до права власності, закріпленого Конституцією України, законів про ціноутворення, Цивільного кодексу України. Власник майна має право самостійно

встановлювати ціну на свій товар. В нашому випадку ціну на газ. Якщо взяти до уваги кількість добутого газу за 2017 рік. 2018 рік. 2019 рік з надр України, та поділити цю кількість на число жителів, громадян України, то я станом на 01.12.2019 року мала у своїй власності 404,25 куб.м природного газу щорічно. А за три роки це становить 1212,75 куб. м газу, вартість якого я встановлю в розмірі 12000 грн. за 1000 м.куб. тобто 212,75 * 12000 : 1000 = 2553 грн. + 12000 = 14553 грн.

Згідно з розрахунком, наданого ТОВ «Житомиргаз збут» за період з 01.11.2017 року по 31.08.2019 року я повинна була сплатити 12762,04 грн на рахунок Відповідача, то згідно Конституції України, я не маю ніякого боргу перед Відповідачем. Натомість він повинен мені повернути сплачені мною грошові кошти в розмірі 11636,69 грн., сплачені мною за вартість газу, який би я могла б вигідно продати. Своїми діями Відповідач спричинив мені матеріальної і моральної шкоди.

На протязі з 10.05.2019 року по даний час, я не отримую газопостачання до будинку. Я змушена знаходити додаткові кошти та можливості по його опаленню, та приготуванню їжі. Змінився стиль і уклад мого життя. Я змушена додатково одягатись, так як не маю можливості повноцінно здійснювати опалення будинку. Із-за цього я несу моральні страждання, я як хвора і стара людина сильно переживаю з цього приводу. Внаслідок переохолодження я простуджувалась і хворіла.

Відповідач завдав безпідставним відключенням постачання природного газу мені моральної шкоди, яку я оцінюю в розмірі 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

Згідно ст. 1166 Цивільного кодексу України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

На підставі та відповідно до ст. 13 Конституції України, п.6 ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року №3551-XII, ст. ст.15, 16, 1166 Цивільного кодексу України, керуючись ст. ст.3, 10, 11, 175, 258 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ СУД:

1. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Житомиргаз збут» здійснити перерахунок по оплаті за постачання газу у 2017-2019 роках мені Горбуновій Зінаїді Вікентіївні, як споживачу природного газу по вул.Загребельній, буд.9 в с. Троща Чуднівського району Житомирської області

2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Житомиргаз збут» здійснити відновлення газопостачання та підключення мого будинку по вул. Загребельній, буд.9 в с. Троща Чуднівського району Житомирської області

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомиргаз збут» майнової шкоди в розмірі 11636,69 грн. (одинадцять тисяч шістсот тридцять шість грн 69 копійок.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житомиргаз збут» моральної шкоди в розмірі 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

Додатки:

1. Позовна заява на 5 арк.

2. Довідка Управління праці та соціального захисту в Чуднівському районі Житомирської області про реєстрацію в Єдиному державному Автоматизованому реєстрі пільгових категорій громадян, як член сім'ї загиблого з 05.08.2004р. (ксерокопія).
3. Ксерокопія паспорту та ідентифікаційний коду платника податків на 1 арк.
4. Ксерокопія пенсійного посвідчення на 1 арк.
5. Ксерокопія посвідчення члена сім'ї загиблого, що дає підстави для звільнення від сплати судового збору на 1 арк.
6. Ксерокопія розрахунку споживання природного газу ТОВ «Житомиргаз збут» на 1 арк.
7. Ксерокопія акту на відключення від газопостачання на 1 арк.
8. Ксерокопія довідки про припинення газопостачання на 1 арк.
9. Ксерокопія виписки із медичної картки хворого.
10. Довідка лікаря.

«27» травня 2020 року _____ (З.В.Горбунова)

УКРАЇНА

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

13200 м. Чуднів, вул. Жовтнева, 15 тел. 2-12-79 2-12-43

27.05.2020р. № 177

ДОВІДКА

Видана Горбуновій Зінаїді Вікентіївні, 1926 р.н., проживає с. Троща, вул Загребельна, 9, в тому, що перебуває на обліку з 20.08.2001 у єдиному державному автоматизованому реєстрі пільгових категорій громадян член сім'ї загиблого ветерана війни.

Довідка видана по місцю вимоги.

Начальник відділу персоніфікованого обліку Т.М.Малахівська

ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ



Горбунова
Прізвище
Зінаїда
Ім'я
Вікентіївна
По батькові
16 серпня 1926 року
Дата народження
с. Мелюківка
Місце народження
Радомишльського району
Житомирської області

Підпис власника паспорта

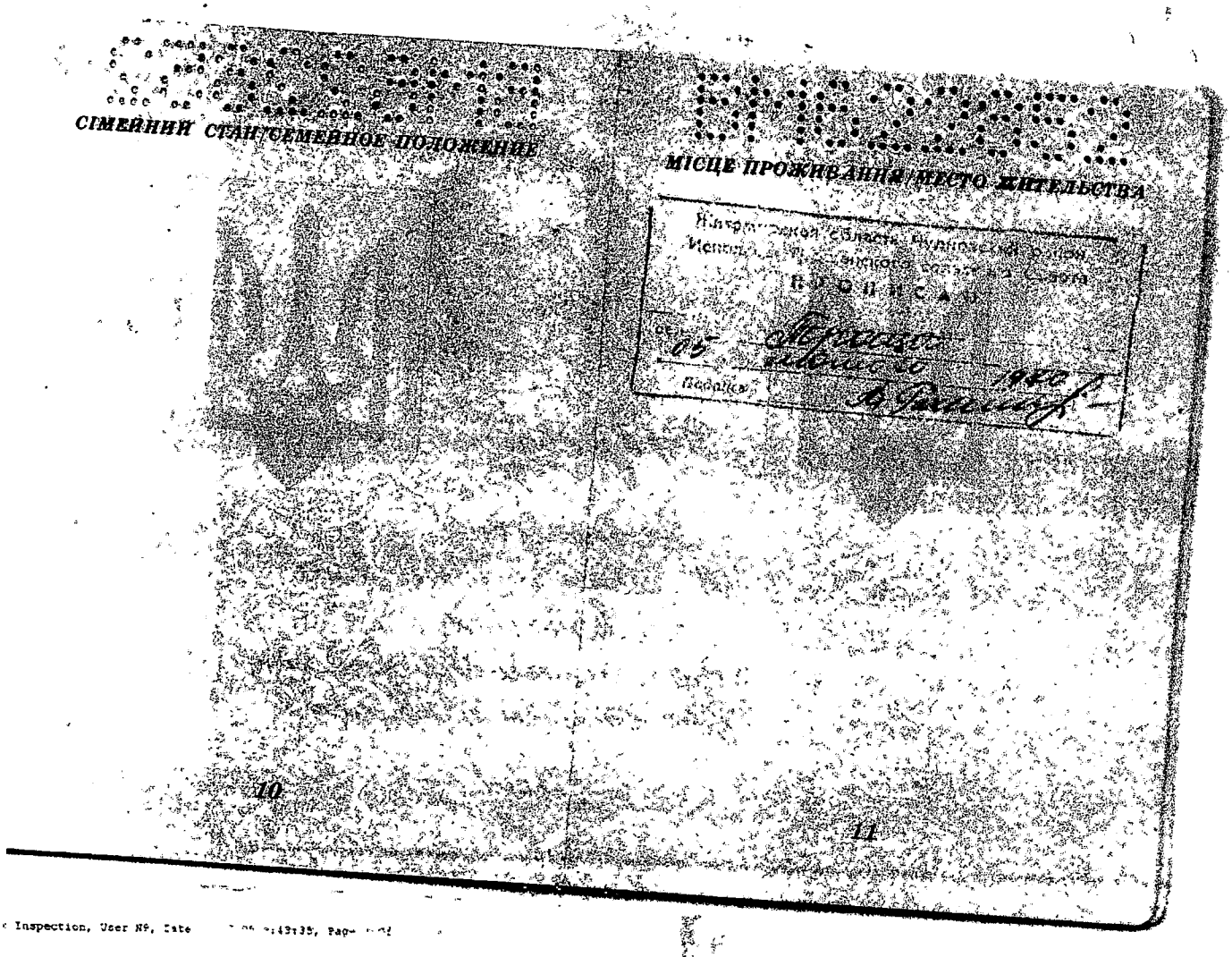
Горбунова
Прізвище
Зінаїда
Ім'я
Вікентіївна
По батькові
16 августа 1926 года
Дата народження
с. Мелюковка
Місце народження
Радомышльского района
Житомирской области
жіноча / женский
Чудновським РВ УМВС України
в Житомирській області
Чудновским РО УМВД Украины
в Житомирской области
Підпис посадової особи
Подпись должностного лица
01 січня / января
1999

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 06-29-90

2

Підпис власника паспорта / Подпись владельца паспорта

3



Inspection, User №9, Date [illegible]

ДУБЛІКАТ

КАРТКА

платника податків – фізичної особи – платника податків

261600 [illegible] Чуднів,
вул. Леніна, 146,
тел.: 2-12-07, 2-18-99

«23» 11 1998 р.

ЧУДНІВСЬКА МДПІ

повідомляє, що ГОРБУНОВА ІНАЇДА ЕНТІЇВНА

одержав(ла) ідентифікаційний номер 0972405687,
наданий Державною податковою адміністрацією України
згідно з даними, заповненими ним (нею) в обліковій картці.
Дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб - 11/11/1998
(картка видана для представлення до органів державної реєстрації,
установ банків та інших).

М.П.

СЕРДЮК Н.М.

(підпис) (прізвище та ініціали голови
Державної податкової адміністрації)

12/07/2005

(дата видачі картки)

N 37663
G 29987



Житомирська
область

Гуйвенський
найменування райвідділу соцзабезу

ПОСВІДЧЕННЯ № 135755

Прізвище Яроцька

Ім'я Зінаїда

По батькові Вікентіївна

Рік народження 1916 р.

Пенсія призначена по віку

із заробітку ____ крб. ____ коп.

в загальній сумі 120 000
прописом

з 21.07 1994 р. по безстр. 19 р.

Посвідчення видано 12.10 1994 р.
м. п.

Нач. відділу

Член сім'ї, якому призначено пенсію

Прізвище, ім'я та по батькові	Родинні стосунки	Рік народження	Група інвалідності

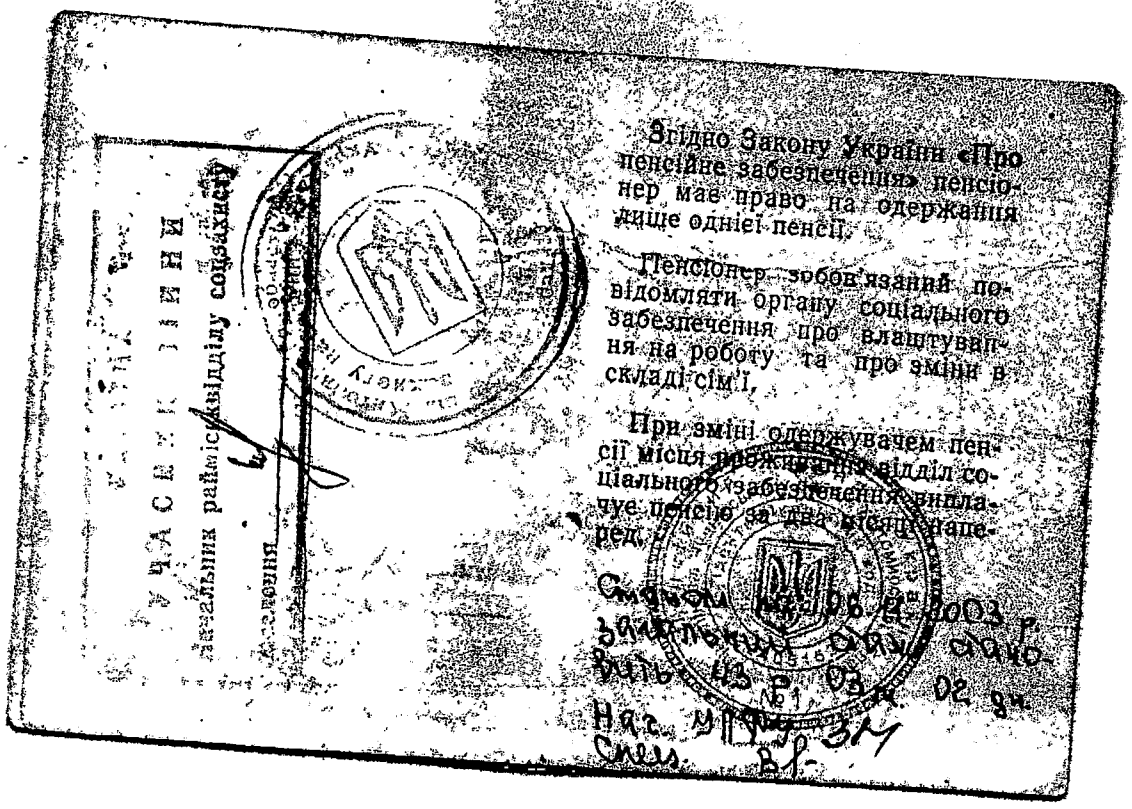
Підпис одержувача

Згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсіонер має право на одержання лише однієї пенсії.

Пенсіонер зобов'язаний повідомляти органу соціального забезпечення про влаштування на роботу та про зміни в складі сім'ї.

При зміні одержувачем пенсії місця проживання відділ соціального забезпечення виплачує пенсію за два місяці наперед.

Станом на 06.11.2003 р.
зареєстрований(а) за
вибув(ла) 43 р. 03 м. 02 дн.
Нач. УПСЗН



ПОСВІДЧЕННЯ

загальних районних відділів соціального забезпечення

Згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсіонер має право на одержання лише однієї пенсії.

Пенсіонер зобов'язаний повідомляти органу соціального забезпечення про влаштування на роботу та про зміни в складі сім'ї.

При зміні одержувачем пенсії місця проживання відділ соціального забезпечення виплачує пенсію за два місяці наперед.

Смотрел
Видано
Нач.
Спец.

Житомирська обл
Відділ УПСЗН
(ким видано)

ПОСВІДЧЕННЯ серія С №177291



Прізвище Горбунова
Ім'я Ніна
По батькові Кентіївна
Особистий підпис

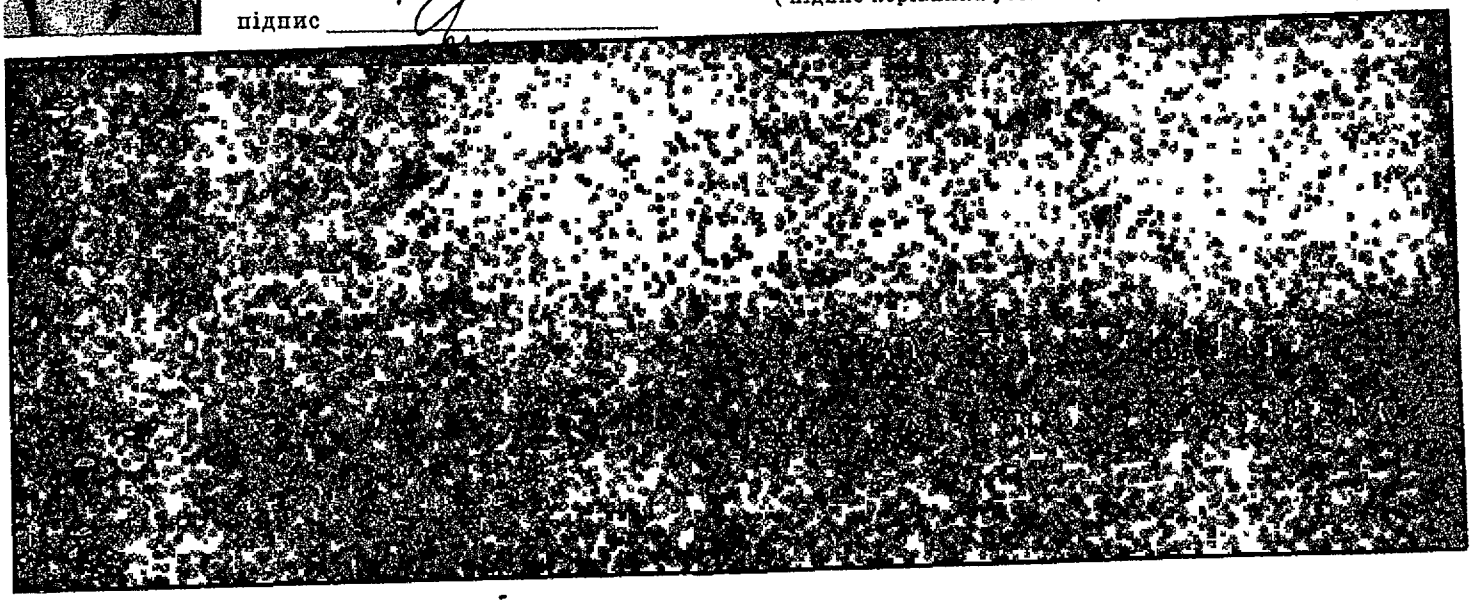
- Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, встановлені законодавством України для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

ПОСВІДЧЕННЯ ПОСТІЙНЕ І ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Дата видачі 5 квітня 2019 р.

М.П.

(підпис керівника установи, військового комісара)



РОЗРАХУНОК
СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
ТОВ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ»

Споживач природного газу **Горбунова Зінаїда Вінакентівна**

Ідентифікаційний номер **0972409687** дата народження **29 серпня 1928** р.

Особовий рахунок № **0400345861** відкрито «30 » червня 2015р.

Адреса: **Чуднівський р-н, с.Троща, вул.Загребельна, буд.9**

Розрахунок боргу за спожитий газ станом на «01» вересня 2019р.

На показники лічильника : 26219,34 м³ на 10 травня 2019р.

За періоди	Газові прилади	Кількість осіб	Опалювальна площа	Всього нараховано, грн.	Оплата грн.	Заборгованість грн.
01.11.2017	котел,	1	49,9 м²	3868,59	2615,70	1252,89
2018	пл.газова	1	49,9 м²	8327,79	9020,99	-693,20
31.08.2019		1	49,9 м²	12202,35	0,00	12202,35
			Всього:	24398,73	11636,69	12762,04
10.05.2019	опломбован	кран	за борги			

ВСЬОГО : **24398,73 грн.**
Сплачено боргу : **11636,69 грн.**
Сума боргу : **12762,04 грн.**

Старший менеджер із збуту
Бердичівського відділу продажів О.В. Козаченко

Головний бухгалтер Є.В.Томіна

Менеджер із збуту О.М. Сисоєва

с.(смт) Ягодина від «10» 05 2019 року ос.рах. 0400345816

АКТ

НА ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ГАЗОПОСТАЧАННЯ № _____

Нами, представниками Чуднівської дільниці в складі: майстер Катюха А.А. ,
(прізвище, ініціали)

слюсар Левіцький Ю.О. складено даний акт про те, що
(прізвище, ініціали)

цього числа згідно з п.6; 17; 19; 30 «Правил надання населенню послуг з газопостачання» від 09.12.1999р. №2246 повністю припинено газопостачання абоненту, споживачеві природного газу Горбунова З.В. який(яка) проживає вул. Загребелька 9

за існуючий борг за спожитий природний газ в сумі 12712 грн. 27 коп., показник на момент закриття 26219

Газопостачання припинено о 10 год. 55 хв. шляхом опломбування крана в закритому положенні на 420 грот (заглушка) пломбою № R 25893227

Газопостачання буде відновлено після повного погашення боргу та відшкодування збитків за виконані роботи по відключенню та відновленню газопостачання.

Представники Чуднівського відділення _____ (підпис) **м-р** Катюха А.А. (прізвище, ініціали)

_____ (підпис) **с-р** Левіцький Ю.О. (прізвище, ініціали)

Абонент _____ (підпис) _____ (прізвище, ініціали)

ДОВІДКА

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ» (ідентифікаційний код: 39577504) повідомляє, що споживачу **Горбуновій Зінаїді Вінакентівні,** яка проживає (зареєстрований) за адресою:Чуднівський р-н, с.Троща, вул. Загребельна, буд.9 ТОВ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ» надавались послуги з постачання природного газу та станом на 10.05.2019 газопостачання припинено у звязку із заборгованістю.

Старший менеджер із збуту Бердичівського відділу продажів ТОВ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ» **О.В. Козаченко**

Головний бухгалтер **Є.В. Томіна**

7. Короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування, стан при направленні, при виписці

8. Лікувальні трудові рекомендації

«__» _____ 20__ р.

Лікуючий лікар

УКРПОШТА
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ

ф.107

(найменування об'єкта поштового зв'язку)

ОПИС

вкладення до Чуд. район. суд
(найменування поштового відправлення, номер*)

На ім'я Чудновського район. суд
(найменування адресата)

Куди вул. Соборна 3, м. Чуднів Жит. обл.
(поштова адреса)

№ з/п	Найменування вкладення	Кількість предметів, аркушів	Оголошена цінність
1.	позовна заява	5	— 4 грн. —
2.	довідка сод. уд.	1	— 1 грн. —
3.	Копія паш. пас.	1	— 1 грн.
4.	Коп. пенс. пос.	1	— 1 грн.
5.	Коп. пол. сімей зел. ум.	1	— 1 грн.
6.	Коп. розрах.	1	— 1 грн.
7.	Копія опису	1	— 1 грн.
8.	Копія довіри	1	1 грн.
9.	Копія кад. док.	1	1 грн.
10	Копія свідоцтва	1	1 грн.

Загальний підсумок предметів, аркушів і оголошеної цінності 14 арк. 12 грн.

Відправник _____
(підпис)

Перевірив _____
(прізвище працівника поштового зв'язку)

27.

(відбиток календарного штемпеля)

Виправлення не допускаються

*номер поштового відправлення зазначається на опису, що видається відправникові

ПрАТ «Вінобладрукарня»